

Test Tema 8 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. Según dispone el art. 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran:

- a) Cuando se les atribuyan competencias para la emisión de informes facultativos.
- b) Cuando dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros.
- c) Cuando estén compuestos por representantes de distintas administraciones públicas.
- d) Cuando se trate de órganos interdepartamentales.

2. Podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar:

- a) solo mediante ley
- b) reglamentariamente
- c) mediante ley o reglamentariamente
- d) ninguna es correcta

3. Será/n interoperable/s con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos:

- a) los registros mercantiles
- b) los registros de la propiedad
- c) los protocolos notariales
- d) todas son correctas

4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurren motivos de abstención...

- a) no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido, pero la no abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda
- b) dará lugar a la responsabilidad que proceda pero no implicará en ningún caso la invalidez de los actos en que hayan intervenido
- c) implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido
- d) implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido, pero la no abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda

5. La Administración consultiva podrá articularse:

- a) mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa
- b) a través de los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica
- c) a y b son correctas
- d) a y b son incorrectas

6. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá:

- a) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna, que también será el competente para su resolución.
- b) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano superior jerárquico del que lo dictó, siendo este último el competente para su resolución.
- c) Ante el órgano superior jerárquico del órgano que dictó el acto que se impugna, siendo el primero el competente para su resolución.
- d) Ante el órgano superior jerárquico del órgano que dictó el acto que se impugna, siendo este último el competente para su resolución.

7. Deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento:

- a) el órgano competente para la iniciación del procedimiento
- b) el órgano competente para la instrucción del procedimiento
- c) el órgano competente para la tramitación del procedimiento
- d) el órgano competente para la terminación del procedimiento

8. La organización de la Administración General del Estado se regula fundamentalmente en:

- a) La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
- b) La Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- c) La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
- d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas

9. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento:

- a) De oficio, cuando la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.
- b) De oficio, cuando razones de interés público así lo aconsejen.
- c) De oficio o a solicitud de la persona interesada, cuando la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.
- d) De oficio o a solicitud de la persona interesada, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.

10. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, NO están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas en un procedimiento administrativo:

- a) Las personas empleadas de la Administración Pública en toda relación con éstas.
- b) Las entidades sin personalidad jurídica.
- c) Las personas jurídicas.
- d) -

11. En relación con la delegación de competencias, señale cuál de las respuestas que se indican a continuación es CORRECTA:

- a) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
- b) La delegación no será revocable.
- c) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
- d) -

12. NO serán objeto de publicación:

- a) Los actos administrativos que tengan por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
- b) Los actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva.
- c) Las notificaciones por medios electrónicos de carácter obligatorio, cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- d) Las notificaciones efectuadas a un solo interesado cuando la Administración considere que es insuficiente.

13. Respecto a la notificación electrónica, indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter voluntario, o no haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- b) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
- c) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en el que se pongan a disposición del interesado en el Punto General de Acceso electrónico de la Administración.
- d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

14. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Señale la respuesta incorrecta:

- a) El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano superior, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.
- b) Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente.
- c) Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.
- d) Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.

15. Cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley:

- a) solo mediante ley
- b) reglamentariamente
- c) mediante ley o reglamentariamente
- d) ninguna es correcta

16. Complete la siguiente frase según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: «Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido (...) desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.»

- a) Diez días hábiles.
- b) Cinco días naturales.
- c) Cinco días hábiles.
- d) Diez días naturales.

17. La Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en su art. 3.2, establece como principio general:

- a) La jerarquía en los órganos de la Administración.
- b) La descentralización de la Administración Pública.
- c) La obligación de las Administraciones Públicas de relacionarse entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos.
- d) La desconcentración entre los órganos de la Administración.

18. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es:

- a) Ley 39/2015
- b) Ley 40/2015
- c) Ley 29/2015
- d) Ley 30/2015

19. La recusación se plantea...

- a) Antes de iniciado el procedimiento
- b) Una vez iniciado el procedimiento
- c) Cuando el instructor dicta propuesta de resolución
- d) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento

20. Respecto a los órganos administrativos (señala la incorrecta):

- a) corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización
- b) en ningún caso podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes
- c) la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población
- d) todas son correctas

21. Las medidas provisionales que se pueden establecer antes del inicio del procedimiento, deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse:

- a) Dentro de los cinco días siguientes a su adopción
- b) Dentro de los quince días siguientes a su adopción
- c) Dentro de los diez días siguientes a su adopción
- d) Dentro de los veinte días siguientes a su adopción

22. Según la ley 39/2015, el medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas:

- a) únicamente podrá ser modificado cuando de no hacerlo se corra riesgo de no alcanzarse las pretensiones del interesado
- b) no podrá ser modificado con posterioridad al trámite de audiencia
- c) podrá ser modificado en cualquier momento por la persona
- d) no podrá ser modificado de manera unilateral por el interesado

23. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que toda notificación:

- a) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener un resumen de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.
- b) Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución.
- c) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución.
- d) Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener un resumen de la resolución, con indicación o no de si pone fin a la vía administrativa.

24. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Serán indemnizables todas las lesiones producidas al particular, independientemente de dónde provengan.
- b) Sólo serán indemnizables los daños que no se hubiesen podido prever o evitar.
- c) El funcionamiento normal de los servicios públicos no está sujeto a responsabilidad patrimonial.
- d) En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

25. Siempre que por Ley no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo:

- a) Los sábados, los domingos y festivos.
- b) Los domingos y festivos, exclusivamente.
- c) Sábados y domingos, exclusivamente.
- d) No se excluye ninguno.

26. Se entiende por documentos públicos administrativos:

- a) los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas
- b) los remitidos por personas físicas o jurídicas a los órganos de las Administraciones Públicas
- c) a y b son correctas
- d) a y b son incorrectas

27. Según el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cuál de las siguientes situaciones siempre dará lugar a la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo?

- a) Cuando el acto sea desfavorable para el interesado.
- b) Cuando el acto se dicte prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido.
- c) Cuando el acto sea emitido por un órgano que tenga dudas sobre su competencia.
- d) Cuando el acto beneficie a un tercero de buena fe.

28. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos y aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
- b) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, en todo caso.
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento, en todo caso, antes del trámite de audiencia.
- d) A Y C son verdaderas.

29. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
- b) En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.
- c) En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con posterioridad a la resolución final que se dicte.
- d) Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

30. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente:

- a) Tiene carácter supletorio respecto a la versión en formato papel
- b) Tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, aunque no se podrá derivar de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil
- c) Tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil
- d) Tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se habrán de determinar necesariamente por Ley, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil

31. ¿Dónde debe publicarse la orden de creación de una sede electrónica?

- a) En la página web del organismo correspondiente
- b) No es necesaria ninguna publicación
- c) En el Boletín Oficial del Estado
- d) En el boletín oficial que corresponda en función de cuál sea la Administración Pública titular de la sede

32. Conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, ¿de qué derecho son titulares en sus relaciones con ellas?

- a) A utilizar las lenguas que no sean oficiales dentro del territorio de su Comunidad Autónoma.
- b) Al acceso a toda la información pública, sin que la normativa reguladora pueda establecer limitaciones a su acceso en determinados supuestos.
- c) A aportar documentación en el procedimiento administrativo con posterioridad al trámite de audiencia.
- d) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

33. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si fueran varios los medios de ejecución forzosa admisibles, se elegirá:

- a) El menos restrictivo de la libertad individual.
- b) El que decida el órgano administrativo competente.
- c) El apremio sobre el patrimonio.
- d) La multa coercitiva.

34. Conforme al RD 203/2021, se dará por efectuado el trámite de notificación y se continuará el procedimiento, en los casos en que transcurra:

- a) 10 días hábiles sin acceso a la misma.
- b) 10 días naturales sin acceso a la misma.
- c) 5 días hábiles sin acceso a la misma.
- d) 5 días naturales sin acceso a la misma.

35. Indique cómo se denomina, según el Artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a «cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público»:

- a) Acto con sello de órgano
- b) Actuación administrativa automatizada
- c) Acto administrativo electrónico
- d) Oficio electrónico automatizado

36. El artículo 11 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP, define las acciones para las cuáles las Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma. Entre ellas NO se encuentra especificada:

- a) Formular sugerencias
- b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones
- c) Desistir de acciones
- d) Renunciar a derechos

37. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con las personas jurídicas:

- a) Podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
- b) Estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
- c) Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligación a las personas jurídicas de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos.
- d) Estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, cuando quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

38. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Señale la respuesta incorrecta:

- a) De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
- b) Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilicen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.
- c) El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en una reunión posterior. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.
- d) Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.

39. En la Ley 40/2015, el principio de neutralidad relativo a la sede electrónica, pretende garantizar:

- a) la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones públicas.
- b) la igualdad de los ciudadanos cuando se relacionen con las Administraciones públicas usen medios electrónicos o no.
- c) el acceso a la información sin dependencias de huso horario.
- d) el acceso a la información, sin dependencia de los idiomas naturales de usuario y Administraciones.

40. ¿Cuál de la siguiente normativa que regula la Administración electrónica está derogada y no está vigente?

- a) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.
- b) Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
- c) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público.
- d) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios públicos.

41. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el recurso de alzada, establece que:

- a) Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, serán recurridos en alzada ante el mismo órgano que los hubiera dictado.
- b) El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
- c) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de tres meses, si el acto fuera expreso.
- d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de un mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.

42. Las personas físicas y jurídicas en sus relaciones con las Administraciones Públicas:

- a) Están obligadas a comunicarse mediante medios electrónicos.
- b) Deben utilizar la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en el territorio de la Comunidad Autónoma.
- c) Deberán presentar todos los documentos que les soliciten las Administraciones Públicas relacionados con el procedimiento, incluidos los que hayan sido elaborados por éstas.
- d) Tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

43. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al regular los principios de la potestad sancionadora, establece que:

- a) Las disposiciones sancionadoras no producirán efecto retroactivo aunque favorezcan al presunto infractor.
- b) El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
- c) Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una disposición de rango reglamentario.
- d) Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica.

44. Según la Ley 39/2015, un expediente administrativo contendrá:

- a) Los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias necesarios, la identificación del personal al servicio de las Administración Pública bajo cuya responsabilidad se tramite el procedimiento, y una copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
- b) Los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias necesarios y un índice numerado de todos los documentos.
- c) Los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias necesarios, un índice numerado de todos los documentos y una copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
- d) Los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias necesarios, un índice numerado de todos los documentos, la identificación del personal al servicio de las Administración Pública bajo cuya responsabilidad se tramite el procedimiento y una copia electrónica certificada de la resolución adoptada.

45. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no es motivo de abstención:

- a) Tener interés personal en el asunto de que se trate.
- b) Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener en cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
- c) Haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento de que se trate.
- d) Tener conocimiento de los interesados en el procedimiento.

46. Las Administraciones Públicas podrán habilitar:

- a) con carácter general a personas jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados
- b) con carácter general o específico a personas jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados
- c) con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados
- d) con carácter general a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados

47. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán (señala la incorrecta):

- a) aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva
- b) motivar su necesidad para la protección del interés público
- c) justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, evitando en la medida de lo posible que se produzcan diferencias de trato discriminatorias
- d) evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos

48. Según el artículo 20 del Real Decreto 203/2021, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ¿qué sistema de firma electrónica puede utilizar una Administración Pública en la actuación administrativa automatizada?

- a) Firma electrónica basada en certificado electrónico cualificado de empleado público.
- b) Firma electrónica avanzada basada en certificado electrónico de empleado público.
- c) Firma electrónica basada en certificado electrónico cualificado de servidor.
- d) Sello electrónico de Administración Pública basado en certificado electrónico cualificado.

49. ¿En qué situación pueden las AAPP establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos?

- a) Nunca
- b) Únicamente cuando los interesados sean personas jurídicas
- c) Cuando los interesados sean personas jurídicas o colectivos de personas físicas que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos
- d) En todo caso

50. En el procedimiento de elaboración de las normas, el trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando:

- a) Se tramite con arreglo al procedimiento de urgencia.
- b) Sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado.
- c) Existan graves razones de interés público.
- d) Regule aspectos parciales de una materia.

51. De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

- a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de un mes
- b) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de tres meses
- c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de dos meses
- d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de seis meses.

52. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de los siguientes requisitos NO es un requisito necesario para la creación de cualquier órgano administrativo:

- a) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
- b) Determinación de las instrucciones y órdenes de servicio con las que el órgano administrativo dirigirá las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes.
- c) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
- d) Delimitación de sus funciones y competencias.

53. Las Administraciones Públicas:

- a) se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios no electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas
- b) garantizarán la protección de los datos de carácter personal
- c) facilitarán preferentemente la prestación disociada de servicios a los interesados
- d) todas son correctas

54. El competente para la incoación de los expedientes disciplinarios es: (señale la incorrecta)

- a) Los directores generales respecto del personal dependiente de los mismos
- b) Los Subdelegados de Gobierno respecto del personal dependiente de los mismos
- c) Los delegados de Gobierno respecto de los funcionarios destinados en su ámbito territorial
- d) El subsecretario del departamento en que esté destinado el funcionario

55. De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
- b) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos tres años desde que se dictó el acto administrativo.
- c) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cinco años desde que se dictó el acto administrativo.
- d) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo.

56. El registro electrónico que permite hacer constar y gestionar las representaciones que los interesados otorguen a terceros, con el fin de que éstos puedan actuar en su nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y/o sus organismos públicos vinculados o dependientes:

- a) produjo efectos a partir del 2 de abril de 2021
- b) se denomina REA (Registro Electrónico de Apoderamiento)
- c) está regulado por la Orden PCM/1384/2021
- d) Todas las anteriores son ciertas

57. Según lo dispuesto en el RD 203/2021, las interconexiones entre Registros de las Administraciones Públicas deberán realizarse a través de:

- a) El Sistema de Interconexión de Registros.
- b) El Registro Electrónico General de cada Administración Pública.
- c) El Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado.
- d) La Plataforma de Interconexión de Registros.

58. El art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son:

- a) Convalidables, subsanando los vicios de que adolezcan los actos.
- b) Nulos de pleno derecho.
- c) Subsanables, mediante la conversión de actos viciados.
- d) -

59. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece su entrada en vigor:

- a) 6 meses después de su publicación para todas sus previsiones normativas.
- b) 1 año después de su publicación para todas sus previsiones normativas.
- c) 1 año después de su aprobación para todas sus previsiones normativas.
- d) Ninguna de las anteriores.

60. La creación de organismos autónomos, está relacionada con el principio de:

- a) Únicamente con el de eficacia y jerarquía.
- b) Con el de descentralización.
- c) Con el de desconcentración.
- d) Con el de coordinación y desconcentración.

61. La representación podrá acreditarse:

- a) mediante cualquier título jurídico
- b) mediante resolución judicial especial
- c) únicamente mediante poder notarial
- d) mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia

62. Según recoge el RD 203/2021, se define certificado cualificado como:

- a) Certificado de sello electrónico que ha sido expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos en el anexo III del Reglamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- b) Un Sistema de firma electrónica que permite la identificación de los interesados en el entorno de la Administración Electrónica.
- c) Un Documento emitido y firmado por la Autoridad de Certificación que identifica una clave pública con su propietario.
- d) Un certificado de firma electrónica que ha sido expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos en el anexo I del Reglamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.

63. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es una forma de iniciación de oficio del procedimiento:

- a) Por denuncia
- b) A petición razonada de otro órganos
- c) Por orden superior
- d) Por petición de persona interesada.

64. ¿En qué ley se incorpora como principio general de actuación de las Administraciones Públicas la dirección por objetivos?

- a) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- b) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- c) Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa
- d) Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

65. Conforme a la Disposición adicional sexta del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, las sedes electrónicas existentes en la Administración General del Estado en la fecha de entrada en vigor de este real decreto pasan a tener naturaleza de:

- a) Subsedes electrónicas asociadas del PAe
- b) Subsedes electrónicas asociadas del PAgE
- c) Sedes electrónicas asociadas del PAe
- d) Sedes electrónicas asociadas del PAgE

66. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los siguientes actos de la Administración, indique cuáles son anulables:

- a) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
- b) Los expresos o presuntos, contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- d) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

67. No están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas:

- a) Las personas jurídicas.
- b) Las entidades sin personalidad jurídica.
- c) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- d) Las personas físicas.

68. ¿Qué técnica de cooperación se regula por primera vez con la Ley 40/2015?

- a) Conferencia de Presidentes.
- b) Convenios de colaboración.
- c) Comisiones Bilaterales de Cooperación.
- d) Conferencias Sectoriales.

69. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Elija la respuesta incorrecta:

- a) La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
- b) Las encomiendas de gestión podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
- c) La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
- d) En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

70. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como hábiles.
- b) Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.
- c) Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas no tienen validez.
- d) En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles.

71. Al realizar una presentación telemática en un registro electrónico, el registro electrónico recibe la documentación y genera un recibo para el ciudadano. Este recibo va firmado electrónicamente por la administración mediante un certificado de:

- a) Sede Electrónica
- b) Empleado Público
- c) De Componente
- d) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público

72. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento de revisión de disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2 de dicha ley por parte de las Administraciones Públicas se puede iniciar:

- a) En cualquier momento, de oficio o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
- b) En cualquier momento, de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
- c) En cualquier momento, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
- d) En cualquier momento, de oficio, y sin necesidad de recabar dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.

73. ¿Cuál de los siguientes no es un derecho de los ciudadanos de acuerdo con la ley 39/2015?

- a) A relacionarse directamente con las AAPP
- b) A no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas
- c) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente por duplicado
- d) A elegir en cada momento el canal a través del cual se relacionen con la Administración

74. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos: (señala la incorrecta)

- a) nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante y del apoderado
- b) causas de anulación del apoderamiento
- c) período de tiempo por el cual se otorga el poder
- d) tipo de poder según las facultades que otorgue

75. De acuerdo con la normativa vigente:

- a) Son anulables los actos que se dicten por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio.
- b) Son nulas las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución Española de 1978 o las leyes.
- c) El artículo 9 de la Constitución Española de 1978 establece la irretroactividad de las disposiciones reconocedoras de derechos individuales.
- d) El artículo 9 de la Constitución Española de 1978 establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables.

76. Según el artículo 53 del Real Decreto 203/2021, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, los documentos presentados por el interesado en soporte papel, que por cualquier circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación, una vez digitalizados serán conservados a su disposición durante al menos un plazo de:

- a) Tres meses.
- b) Seis meses.
- c) Un año.
- d) Dos años.

77. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces de las resoluciones o actos administrativos, se tomará como fecha de notificación:

- a) La de aquella que se hubiera producido en último lugar
- b) La de aquella que se hubiera producido en primer lugar
- c) La de la fecha de recepción del aviso en el dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado
- d) Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado

78. El sistema de información para la notificación electrónica cuya gestión corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, es, según el RD 203/2021:

- a) La Dirección Electrónica Habilitada única.
- b) Mi carpeta personal.
- c) El Sistema de Notificaciones digitales.
- d) El sistema de Avisos de notificación digital.

79. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos, por su composición, se clasifican en:

- a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios.
- b) Órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos del mismo Ministerio.
- c) A y B son correctas.
- d) A y B son incorrectas.

80. Se entenderá acreditada la representación realizada:

- a) mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal
- b) mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica
- c) a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente
- d) todas son correctas

81. La Ley 39/2015 prevé Registros Electrónicos de Apoderamientos:

- a) Este Registro Electrónico será único para todas las Administraciones Públicas.
- b) Este Registro Electrónico será único para toda la Administración General del Estado.
- c) La Ley únicamente establece la creación de dichos Registros.
- d) Esta Ley no señala nada sobre dichos Registros.

82. En virtud del art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de diez días del que dispone el interesado para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos en la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo:

- a) Podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales y siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
- b) No podrá ser ampliado en ningún caso.
- c) Podrá ser ampliado, por otro plazo igual, a petición del interesado.
- d) Podrá ser ampliado prudencialmente, hasta quince días, a petición del interesado, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

83. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la obligatoriedad de relación con las AAPP a través de medios electrónicos para:

- a) Personas físicas.
- b) Personas jurídicas.
- c) Personas físicas y jurídicas.
- d) Ninguna de las anteriores.

84. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición:

- a) si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción
- b) si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia
- c) si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública
- d) cualquiera que sea el estado del procedimiento

85. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por días, salvo que por ley o normativa europea se indique lo contrario, se entiende que éstos son:

- a) Naturales.
- b) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
- c) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- d) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados y domingos.

86. Según lo dispuesto en el RD 203/2021, los certificados electrónicos cualificados de representante de persona jurídica deberán contener, como mínimo, uno de los siguientes atributos:

- a) Número y código de actividad económica de la persona representada.
- b) Nombre y apellidos y número de DNI, o Número de Identificación de Extranjero o Número de Identificación Fiscal de la persona que actúa como representante.
- c) La denominación y el Número de Identificación Fiscal de la persona jurídica.
- d) B) y C) son atributos mínimos de dichos certificados.

87. Pueden actuar en representación de otras personas ante las Administraciones Públicas, según el art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Solo las personas físicas con capacidad de obrar.
- b) Solo las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.
- c) Las personas físicas siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.
- d) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.

88. Para la tramitación simplificada, la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que en el procedimiento de responsabilidad patrimonial:

- a) Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
- b) Si una vez iniciado el procedimiento el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.
- c) Serán preceptivos en todo caso, además del trámite de audiencia al interesado, el informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable y el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
- d) Si una vez iniciado el procedimiento el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado, previo informe del Jurado Provincial de Expropiación que habrá de ser emitido en el plazo de 5 días.

89. La Administración General del Estado mantendrá el Directorio general de aplicaciones para su libre reutilización, de acuerdo al artículo 158 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, a través del...

- a) Centro de Transferencia de Tecnología
- b) Centro de Compartición de Tecnología
- c) Proyecto Aporta
- d) Proyecto Comparte

90. El artículo 27 de la Ley 39/2015 regula la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas. Indicar cuál de las siguientes opciones respecto a dicho artículo es INCORRECTA

- a) Las Administraciones Públicas no están obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo
- b) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada
- c) Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.
- d) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento

91. Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de las siguientes sentencias relativas a la actuación administrativa automatizada es correcta:

- a) Es un acto o actuación realizada por un empleado público a través de una aplicación informática de la Administración en el marco de un procedimiento administrativo.
- b) Es un acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública, sin intervención directa de un empleado público, en el marco de un procedimiento administrativo.
- c) Es un acto o una actuación realizada por un ciudadano o empresa a través de una aplicación de la Administración de su Sede Electrónica, en el marco de un procedimiento administrativo.
- d) La Ley 40/2015 no contempla la actuación administrativa automatizada.

92. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula la práctica de las notificaciones electrónicas. Esta Ley establece que las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante:

- a) Comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo, o a través de la dirección electrónica habilitada única.
- b) Comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.
- c) Correo electrónico determinado al efecto por el interesado en el procedimiento.
- d) Comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo, correo electrónico determinado al efecto por el interesado en el procedimiento.

93. Según la Ley 39/2015, con respecto a las notificaciones telemáticas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido en un plazo de:

- a) 10 días naturales.
- b) 10 días hábiles.
- c) 20 días naturales.
- d) En ningún caso se considerará rechazada si no se ha accedido a su contenido.

94. El principio de imparcialidad en el procedimiento administrativo se garantiza mediante:

- a) La libre elección del instructor del procedimiento
- b) La ausencia de postulación
- c) Las técnicas de abstención y recusación
- d) Todas las anteriores

95. Forman parte del sector público institucional estatal tal y como se recoge en el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) Las universidades públicas transferidas.
- b) Las autoridades administrativas independientes.
- c) Las subdelegaciones del Gobierno.
- d) El Servicio Exterior del Estado.

96. La Comisión Sectorial de Administración Electrónica:

- a) Es el órgano de cooperación interministerial de la Administración General del Estado en materia de administración electrónica.
- b) Es el órgano técnico adscrito a la Comisión Europea que canaliza la colaboración entre la Administración General del Estado y el resto de países de la Unión Europea en materia de administración electrónica.
- c) Es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales en materia de administración electrónica.
- d) Es el órgano técnico adscrito a la Comisión Europea encargado de unificar los criterios en materia de tratamiento y protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Unión Europea.

97. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de...

- a) Un día
- b) Dos días
- c) Tres días
- d) Cuatro días

98. La Ley 39/2015 es de aplicación obligatoria:

- a) Para la Administración General del Estado.
- b) Para las Comunidades Autónomas y Administración Local.
- c) Para el Sector Público Institucional.
- d) Todas las anteriores.

99. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo:

- a) 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- b) 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- c) 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- d) Las respuestas a, b, y c no son correctas.

100. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde:

- a) Al Gobierno de la nación
- b) A las Cortes Generales y al Gobierno por delegación de estas
- c) Al Gobierno de la nación y a los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
- d) Al Gobierno de la nación, a los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y a los órganos de gobierno locales

101. De acuerdo a la Ley 39/2015, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:

- a) Conocer el estado de la tramitación de cualquier procedimiento.
- b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- c) No presentar documentos originales, en ningún caso.
- d) No presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder del Sector Público o que hayan sido elaborado por éste.

102. Según la Ley 39/2015 son interesados:

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
- b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
- d) Todas las anteriores.

103. La entrada en vigor de la Ley 39/2015 es:

- a) A los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
- b) Al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
- c) A los dieciocho meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
- d) A los dos años de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

104. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

- a) Las personas jurídicas.
- b) Las personas físicas.
- c) Las entidades con personalidad jurídica.
- d) Los empleados de las Administraciones Públicas para cualquier trámite que realicen con ellas como cualquier ciudadano.

105. ¿Qué Ley establece el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- a) Ley 40/2015.
- b) Ley 40/2014.
- c) Ley 39/2015.
- d) Ley 41/2015.

106. Según el artículo 46 bis de la Ley 40/2015 modificada por el Decreto-Ley 14/2019, los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse...:

- a) Dentro del territorio nacional
- b) Dentro del territorio de la Unión Europea
- c) En cualquier territorio siempre que en el convenio o contrato se incluya expresa mención al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos
- d) Dentro del territorio de la Unión Europea, China y los Estados Unidos de América

107. ¿Cuál de los siguientes no sería un motivo de abstención conforme el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?

- a) Ser el personal respecto del que la abstención se plantea sobrino del interesado en el procedimiento
- b) Ser el personal respecto del que la abstención se plantea vecino del interesado en el procedimiento
- c) Ser el personal respecto del que la abstención se plantea cuñado del interesado en el procedimiento
- d) Ser el personal respecto del que la abstención se plantea nieto del interesado en el procedimiento

108. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes puntos es INCORRECTO en relación a un expediente administrativo?

- a) Los expedientes administrativos tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.
- b) En los expedientes administrativos electrónicos deberá constar copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
- c) Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autenticado y acompañado de un índice, asimismo autenticado, de los documentos que contenga.
- d) La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, no siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

109. La Ley 39/2015:

- a) Estipula la creación del Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- b) Establece en alguno de sus apartados que deben considerarse las medidas del Esquema Nacional de Seguridad y Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- c) Establece en alguno de sus apartados que deben considerarse las medidas del Esquema Nacional de Seguridad.
- d) No menciona ni el Esquema Nacional de Seguridad ni el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

110. Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, se podrá abrir un periodo de información pública, cuyo plazo será de:

- a) Al menos 5 días
- b) Al menos 10 días
- c) Al menos 20 días
- d) 20 días como máximo

111. Los términos y plazos establecidos en la ley 39/2015 u otras leyes obligan a:

- a) las autoridades al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos
- b) el personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos
- c) los interesados en la tramitación de los asuntos
- d) todas son correctas

112. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Marque la respuesta correcta:

- a) Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
- b) Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo.
- c) Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter potestativo.
- d) Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter oneroso.

113. El apoderamiento apud acta podrá realizarse:

- a) Por comparecencia electrónica únicamente.
- b) Siempre ante Notario.
- c) Por comparecencia personal o electrónica.
- d) -

114. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que:

- a) Lesionen cualesquiera derechos y libertades
- b) Sean dictados por órganos manifiestamente competentes por razón de la materia o el territorio
- c) Incurran en cualquier defecto de forma
- d) Tengan un contenido imposible

115. ¿Puede declararse la nulidad en vía administrativa de las disposiciones administrativas?

- a) Nunca. Sólo los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa tienen atribuida la competencia para declarar su nulidad.
- b) Sí pero únicamente en el supuesto de que la disposición que se revisa vulnere la Constitución.
- c) Sí y el procedimiento de revisión puede instarse bien de oficio o bien a instancia de parte.
- d) -

116. La actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico, bajo la dirección de (señala la incorrecta):

- a) el Gobierno de la Nación
- b) los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas
- c) los órganos de gobierno de las Entidades Locales
- d) los órganos de gobierno de las Universidades públicas

117. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

- a) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- b) Quienes representen a un interesado aunque este no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
- c) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas como personas físicas.
- d) Las entidades sin ánimo de lucro.

118. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y regula (señala la incorrecta):

- a) las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas
- b) los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora
- c) el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas
- d) la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades

119. El título preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se denomina:

- a) De los interesados en el procedimiento
- b) De la actividad de las Administraciones Públicas
- c) Disposiciones generales
- d) De los actos administrativos

120. NO es un derecho de los ciudadanos frente a la administración, cuando tiene la condición de interesado en un procedimiento:

- a) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier momento del procedimiento, para que sean tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
- b) Identificar las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- c) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
- d) Obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

121. Señale la respuesta correcta:

- a) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
- b) Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
- c) A y B son correctas.
- d) A y B son falsas.

122. La Ley 40/2015 se aplica al sector público que comprende (señala la incorrecta):

- a) la Administración General del Estado
- b) las Administraciones de las Comunidades Autónomas
- c) las Entidades que integran la Administración Local
- d) el sector público y privado institucional

123. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, NO estableció como derecho de los ciudadanos, el derecho:

- a) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.
- b) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.
- c) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
- d) A la preferencia en la tramitación de los procedimientos presentados electrónicamente.

124. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿cómo se puede ampliar el plazo de un proceso administrativo?

- a) En ningún caso se puede ampliar porque siempre se establecen plazos lo suficientemente amplios.
- b) Se puede ampliar si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.
- c) Se puede ampliar si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. En determinadas circunstancias podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.
- d) Todas son incorrectas.

125. Según el Artículo 14 de la Ley 39/2015. Para las personas físicas, ¿quién elige si la relación se va a establecer a través de medios electrónicos?

- a) La Administración.
- b) El ciudadano en todo caso.
- c) Habitualmente el ciudadano.
- d) Siempre se realiza a través de medios electrónicos.

126. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.7 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
- b) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- c) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- d) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

127. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Los interesados están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
- b) Cuando se firme electrónicamente un documento, solo se considerarán válidos los certificados electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas.
- c) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento.
- d) Sólo la Administración General del Estado contará con funcionarios habilitados para la identificación o firma electrónica.

128. De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia:

- a) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
- b) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
- c) En ningún caso.
- d) En cualquier caso.

129. ¿En qué plazo podrán los interesados alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes dentro del trámite de audiencia previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- a) En un plazo de quince días
- b) En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince
- c) En un plazo no inferior a cinco días ni superior a quince
- d) En un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez

130. En el registro electrónico general de apoderamientos, deberán inscribirse, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, al menos, los de carácter general otorgados:

- a) apud acta
- b) presencialmente
- c) electrónicamente
- d) todas son correctas